

A LA CONCEJALÍA DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES

JAVIER CALZADILLA BEÚNZA, Abogado Colegiado nº 3.317 del ICAO, con N.I.F. nº 9.385.919-X, y domicilio en la calle Santa Susana, nº 29, 3º D, 33007 Oviedo; teléfonos (985) 235 999 y (696) 44 75 88, fax (985) 27 18 04, representante de **D. JUAN-MANUEL RUERA MORENO** y de la sociedad **“RUERA GARCÍA, S.L.”**, representación que tengo acreditada en ese Ayuntamiento, respetuosamente comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

PRIMERO.- Que ha sido notificada a esta parte la Resolución dictada en fecha 3-9-2015 por la Concejala Delegada del Ayuntamiento de Llanes en el expediente arriba indicado, que acuerda incoar expediente sancionador al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO *“para determinar las responsabilidades a que hubiere lugar por la presunta infracción al realizar actividades sin contar con la preceptiva autorización municipal y la imposición, en su caso, de las oportunas sanciones”*, así como suspender la actividad de música amplificada en la citada entidad durante tres meses con el precinto de los aparatos musicales utilizados, y otorgarle un plazo de diez días para formular alegaciones.

SEGUNDO.- Mis representados son parte interesada en el mencionado expediente sancionador, puesto que, como se acreditó mediante escrito y documentos presentados en el Ayuntamiento de Llanes en fecha 10-2-2015 (Registro de Entrada nº 1.169), D. JUAN-MANUEL RUERA MORENO es Administrador Único de la sociedad **“RUERA GARCIA, S.L.”**, con C.I.F. nº B-09234840, propietaria de una vivienda unifamiliar colindante al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO.

Al respecto, esta parte viene denunciando ante el Ayuntamiento los ruidos y la actividad de música amplificada en el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO,

tanto por medio del precitado escrito de fecha 10-2-2015 y otro posterior del 22-5-2015 (R.E. nº 7.352 y 7.353), como por otros anteriores; en concreto los escritos presentados por la esposa de mi representado, D^a. LAURA GARCÍA ARRANZ, los días 11-8-2014 (R.E. nº 8.162) y 14-10-2014 (R.E. nº 10.630). Ninguno de esos cuatro escritos fueron contestados por el Ayuntamiento de Llanes y obran en el expediente ORG/615/2014, relativo a la solicitud de autorización del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO para llevar a cabo fiestas con actuaciones musicales en horario nocturno.

Por lo expuesto,

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se acuerde lo siguiente:

1º.- Admitir y tener como parte interesada en el procedimiento sancionador derivado de la Resolución del expediente URB/796/2015 a D. JUAN-MANUEL RUERA MORENO y la sociedad "RUERA GARCIA, S.L.", dándoles traslado de cuantas actuaciones se realicen en el citado procedimiento, incluyendo los escritos que presente el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, a fin de poder formular igualmente alegaciones en defensa de sus intereses, como perjudicados por la actividades objeto del expediente sancionador.

2º.- Unir al procedimiento sancionador que se incoe: copia de los escritos y documentos presentados por esta parte en fechas 11-8-2014 (R.E. nº 8.162), 14-10-2014 (R.E. nº 10.630), 10-2-2015 (R.E. nº 1.169) y 22-5-2015 (R.E. nº 7.352 y 7.353), al guardar íntima conexión con los hechos que dieron lugar a la apertura del procedimiento sancionador de referencia.

En Llanes, a 15 de Septiembre de 2015.

Fdo. Javier Calzadilla Beúnza

